JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO
Palacio de Justicia Armenia Of. 303 Teléfono: 6063110521 Ext 5403
Correo Electrónico <j03pctofcarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>
ARMENIA – QUINDÍO

Armenia Quindío, once (11) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Sentencia	Tutela Segunda Instancia.
Asunto:	Acción de Tutela
Accionante:	MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA
Accionado:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ARMENIA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. EPA
Radicación:	6300140090082025-00654-01
Interno:	2026-00018-01

OBJETO DE LA DECISIÓN

Conoce el despacho del recurso de apelación oportunamente interpuesto y sustentado por MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA, en contra del fallo que resolvió negar la tutela del derecho fundamental de petición, y declaró improcedente la tutela de los derechos colectivos por él invocados en la solicitud de amparo.

Cumplido el rito procedimental de la instancia conforme a las previsiones consagradas en el Decreto Reglamentario 2591 de 1991 y no detectando la existencia de causales de nulidad parcial o total que puedan invalidar lo actuado, a ello se procede con base en el siguiente recuento de los

H E C H O S:

Manifestó la parte accionante haber presentado peticiones en calidad de habitante de la Calle 6 Norte de esta ciudad el 26 de octubre de 2022 ante la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ARMENIA y el 13 de noviembre de 2025 ante dicha entidad y ante EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. EPA, con el fin de solicitar visita técnica en dicho sector, dictamen técnico estructural integral de la vía pública, evaluación de red secundaria, pavimento, base y subbase, análisis del impacto de desvíos viales y definición de medidas correctivas y preventivas.

Refirió que las entidades profirieron respuestas mediante los oficios GRTAR 1169, GRTAR 1170 y GRTAR 1254, sin resolver de fondo sus cuestionamientos, al reducir el problema a un supuesto daño exclusivo de la red domiciliaria del edificio, eludiendo completamente el análisis de la vía pública, hundimientos múltiples, riesgo generalizado y de los deberes municipales de mantenimiento y prevención.

Acotó que a la fecha de presentación de la acción no se había dado cumplimiento a lo peticionado en las solicitudes objeto de amparo y que adicionalmente la vía del sector había sido sometida a tránsito desviado por obras cercanas, agravándose su deterioro, sin estudios previos ni refuerzos estructurales, allegando con el escrito de tutela fotografías del sector para demostrar el daño causado en las vías de aquel.

PRETENSIONES:

Se contraen a la orden a las accionadas SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL y EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. EPA a proceder de manera conjunta y coordinada a realizar visita técnica conjunta oficial a la Calle 6 Norte -tramo entre las Carreras 16 y 17-, con la suscripción de acta formal por parte de ambas entidades, así como la elaboración tanto de un dictamen técnico estructural integral con la evaluación de la red secundaria y red pública de alcantarillado, estado del pavimento, base y subbase, hundimientos múltiples, impacto del tránsito desviado, como la definición y comunicación de medidas preventivas inmediatas para la mitigación del riesgo existente, emitiendo respuesta de fondo congruente y motivada a la PQR presentada por el actor.

Como medida provisional solicitó se conminara a las accionadas a la señalización, delimitación y control preventivo de los puntos críticos de la vía, mientras se adelantaban los estudios ordenados.

TRÁMITE EN SEDE DE PRIMERA INSTANCIA:

El A quo al avocar el conocimiento de la acción constitucional dispuso correr traslado del trámite tutelar para efectos de la garantía del derecho de defensa y del libre ejercicio del derecho de contradicción a las entidades accionadas. No decretó la medida provisional solicitada, al no cumplirse en ella los requisitos de urgencia y necesidad previstos en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991.

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. EPA se opuso a las pretensiones del accionante al no ser la entidad competente para dar solución al problema presentado en la vía pública de la , evidenciándose que el deterioro de la vía no guardaba relación alguna con la red principal administrada y operada por esa entidad, indicando igualmente que según inspección visual la red se encontraba en buen estado y que al verificar el

catastro de la entidad contiguo al Edificio [redacted], existía una cámara inicial, con tubería de llegada proveniente de una red condominal y no de propiedad de la EPA, sino de los usuarios de este sector.

Adujo haber resuelto las solicitudes presentadas por el usuario, a través de las comunicaciones GRTAR 1169, GRTAR 1170 y GRTAR 1254, en las cuales se ilustró al actor que conforme a la Ley 142 de 1994 era de competencia del usuario la debida conexión de las aguas lluvias y servidas a la red principal de alcantarillado, realizando diversas visitas al sitio, aportando como constancia de ello al plenario ordenes de visita técnica a la dirección CL 6N [redacted] ED [redacted], calendadas al 22 de julio de 2025 y 26 de diciembre de 2025, con registro fotográfico del sector. Argumentos bajo los cuales destacó la no vulneración de los derechos fundamentales reclamados en protección.

La SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ARMENIA reconoció que efectivamente el 13 de noviembre de 2025 había recibido la petición señalada en los hechos de la solicitud de amparo, procediendo a correr traslado de la misma mediante oficio SI POI 3045 del 25 de noviembre de 2025, con el fin de solicitarle a EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. EPA la programación de visita conjunta en la Calle 6N # [redacted], con el fin de atender el requerimiento expuesto por el accionante respecto a las afectaciones de la vía y posibles fallas en el sistema de acueducto y alcantarillado, manifestándosele al usuario por parte de la EPA a través de oficio GRTAR -1169 que la reparación de las redes domiciliarias era de responsabilidad de los propietarios del edificio señalado. Resaltando finalmente que la red aludida se encontraba en mal estado y que correspondía a sus propietarios realizar las reparaciones correspondientes. Argumentos bajo las cuales solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción constitucional.

LA DECISIÓN IMPUGNADA:

El JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO de esta ciudad mediante fallo del 5 de enero de 2026 resolvió negar la tutela del derecho fundamental de petición del actor, y declaró improcedente la tutela de los derechos colectivos por él invocados en la solicitud de amparo.

Para arribar a tal conclusión estimó que al haberse emitido respuesta a la accionante sobre lo peticionado y con la realización de visita técnica al sector el 26 de diciembre de 2025, aquella no había demostrado que la entidad accionada hubiera vulnerado su derecho fundamental de petición, siendo una cuestión diferente que dicha respuesta no hubiera satisfecho sus intereses en lo referente a la reparación de la red de alcantarillado del sector. En cuanto a los demás derechos, referentes a la omisión del deber de mantenimiento y prevención de vías públicas, protección del espacio público, deber municipal de mantener las vías seguras, responsabilidad territorial del Estado, riesgo a la salud y seguridad

pública por él invocados resaltó que la vía judicial para reclamar los mismos era la acción popular o de grupo.

La parte accionante, conocido el fallo en cuestión, lo impugnó oportunamente, solicitando la revocatoria de la decisión de primera instancia bajo el argumento de que la tutela era procedente al estar relacionados los derechos colectivos reclamados con los derechos fundamentales de los usuarios, considerando que el deterioro progresivo de la vía pública con hundimientos, colapsos parciales y deformación de la calzada comprometía gravemente la seguridad de conductores y peatones del sector, la movilidad en condiciones seguras, la salud pública, cuestionando la eficacia de la acción popular para resolver la controversia.

Adujo que el riesgo era inminente y verificable sin que fuera necesario esperar la ocurrencia de un daño grave o fatal, reposando las correspondientes fotografías con evidencia de los hundimientos y colapsos de la misma.

Sobre el derecho de petición estimó que no había sido satisfecho por las accionadas pues lo por él exigido era expresamente visita técnica conjunta entre las entidades competentes, dictamen técnico estructural integral de la vía pública, evaluación del pavimento, base y subbase, análisis del impacto del tránsito desviado; limitándose las entidades a atribuir el problema a supuestas redes privadas, sin pronunciarse de fondo sobre la calzada como bien de uso público, ni sobre el riesgo actual presentado allí, siendo tal respuesta evasiva.

Finalmente expuso que la valoración realizada de manera unilateral, sin estudio estructural ni análisis integral de la vía por parte de las entidades accionadas en la visita operativa enunciada, desconocía que el riesgo se presentaba en la calzada, bien de uso público, cuya protección correspondía al municipio, independientemente del origen técnico del daño y que la fragmentación del problema -atribuyéndolo exclusivamente a redes domiciliarias o a terceros- no exoneraba al Estado de su deber preventivo, cuando el daño y el riesgo se materializaban en el espacio público, pues aceptar dicha fragmentación implicaba permitir que la administración eludiera sus obligaciones constitucionales mediante una interpretación restrictiva de sus competencias.

Resaltó que la acción de tutela no pretendía sustituir decisiones técnicas ni imponer obras, sino activar el deber mínimo de estudio, evaluación y prevención, plenamente compatible con el marco constitucional. Argumentos bajo los cuales solicitó la revocatoria del fallo en cuestión ordenando a las accionadas de manera coordinada: realizar visita técnica conjunta oficial a la Calle 6 Norte, elaborar dictamen técnico estructural integral de la vía pública, y adoptar medidas preventivas inmediatas para mitigar el riesgo, así como emitir respuesta de fondo, congruente y motivada a las solicitudes presentadas.

CONSIDERACIONES:

La Constitución Nacional en su artículo 86 diseñó la tutela como acción pública para que toda persona pudiera reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el Juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. *Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable*.

Constituye pues la figura un instrumento por excelencia para la protección y amparo de los derechos constitucionales de rango fundamental, cuando quiera que se vulneren o amenacen los mismos, descartándose de plano su concepción de medio judicial paralelo o adicional a los ya existentes, de donde se colige su carácter de vía extraordinaria y excepcional, subsidiaria y residual, a la cual puede acudir quien se considere afectado en los aludidos términos a objeto de demandar y obtener su inmediata y oportuna protección.

El problema jurídico a resolver en esta oportunidad se centra en determinar si la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ARMENIA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. EPA vulneran el derecho fundamental de petición al accionante MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA, pues el 13 de noviembre de 2025 presentó solicitud a estas entidades para la realización de visita técnica conjunta con acta oficial determinante del origen del hundimiento, filtraciones y daños en la vía pública, elaboración de dictamen oficial con la inclusión de valoración estructural de red secundaria de alcantarillado, red pública, estado del pavimento, base y subbase, así como la programación de obras de reparación integral de la Calle 6 Norte, teniendo en cuenta las fallas reiteradas en diferentes tramos, deterioro acumulado y riesgos para peatones, residentes y vehículos y finalmente para la revisión urgente de los desvíos de tránsito generados por otras obras viales cercanas, al ser causantes del hundimiento de la capa asfáltica debilitada.

A lo cual las entidades accionadas dieron respuesta mediante los oficios GRTAR 1169, GRTAR 1170 y GRTAR 1254, reduciendo el problema a un supuesto daño exclusivo de la red domiciliaria del edificio, eludiendo completamente el análisis de la vía pública, hundimientos múltiples, riesgo generalizado y de los deberes municipales de mantenimiento y prevención; por ello el actor aduce que esta no ha sido resuelta de manera concreta, clara y precisa por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ARMENIA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. EPA, y que con dicha omisión se vulneran igualmente las garantías de seguridad personal y colectiva (art. 2 CP), movilidad en condiciones seguras, salud

pública (art. 49 CP), goce y protección del espacio público (art. 82 CP), pues a pesar de tratarse de derechos de naturaleza colectiva, están ligados al disfrute de derechos fundamentales, siendo por tanto procedente la acción constitucional.

Del recuento anterior, debe dilucidar esta instancia si el fallo proferido el 5 de enero de 2026 por el A quo se encuentra ajustado a derecho o debe ser revocado para en su lugar amparar los derechos reclamados en protección por la parte accionante.

El Despacho se pronunciará respecto del derecho fundamental de petición, sobre el cual debe mencionarse que el núcleo esencial del mismo, a que se contrae el artículo 23 de la Carta Política hace referencia no solo al hecho de presentar peticiones respetuosas ante la autoridad, sino al de obtener una pronta respuesta de fondo que resuelva la petición dentro de la oportunidad prevista por la ley entendiendo que no necesariamente el ejercicio de dicho derecho implica respuesta satisfactoria a lo pretendido, o el señalamiento del contenido de las decisiones, sino el que "*…las peticiones presentadas deben obtener pronta resolución, lo que significa que la autoridad competente debe despacharlas dentro de los términos legales y en un sentido que pueda ser favorable o desfavorable a los intereses y pretensiones del particular; importa en últimas, obtener una respuesta oportuna cuyo eventual contenido negativo en manera alguna constituye desconocimiento de los supuestos básicos sobre los que se asienta la concepción de éste derecho…*"[1]

Sobre el derecho de petición, la Corte Constitucional en Sentencia T-192 de 2022, reiteró:

> *"6. Derecho de petición. Reiteración de jurisprudencia*
>
> *79. Fundamento normativo. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución, «[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución». En desarrollo de esta disposición constitucional, se expidió la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que regula los aspectos esenciales de este derecho. En ella se reiteró que «toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades […] por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución, completa y de fondo sobre la misma» [263]. En reiteradas oportunidades, la Corte ha señalado que el derecho fundamental de petición es imprescindible para la consecución de ciertas finalidades constitucionales. Así, ha sostenido que contribuye a la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y a la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan [264].*
>
> *80. Contenido del derecho de petición. Esta corporación ha indicado que el derecho en cuestión se encuentra conformado por los siguientes elementos[265]: i) la formulación de la petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que estas puedan negarse a recibirlas o abstenerse de tramitarlas; ii) la pronta resolución, es decir, la facultad de exigir una respuesta pronta y oportuna de lo decidido, dentro de un plazo razonable,*

[1] Sentencia T-477/1993, Corte Constitucional Gaceta Corte Constitucional, tomo 10.

que debe ser lo más corto posible[266]; iii) la respuesta de fondo, que hace hincapié en el deber de ofrecer respuesta clara, precisa y de fondo o material, lo que supone que la autoridad competente ha de pronunciarse sobre la materia propia de la solicitud de manera completa, congruente y sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados, con independencia de que la respuesta sea favorable, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido; iv) ***la notificación de lo decidido, para que el ciudadano tenga conocimiento de la solución que las autoridades hayan dispuesto sobre la petición formulada****."*

(Negrilla del Despacho)

En el evento objeto de análisis del contenido del escrito mediante el cual se interpuso la acción pública materia de decisión, así como su soporte, se infiere la vulneración del derecho fundamental de petición, al brillar por su ausencia en el plenario respuesta a la solicitud de visita técnica impetrada por el peticionario el 13 de noviembre de 2025[2], y si bien se alega por parte de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ARMENIA que con ocasión del requerimiento del actor corrió traslado de la solicitud objeto de amparo mediante oficio SI POI 3045 del 25 de noviembre de 2025, con el fin de solicitarle a EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. EPA la programación de visita conjunta en la Calle 6N # , acreditándose por ésta ultima su realización, lo cierto es que no obra en el expediente que se haya emitido respuesta al accionante sobre los tópicos por el enunciados.

Los documentos aportados como *respuestas* no van dirigidos a nombre - pues tienen como destinatario al señor - ni reúnen los requisitos jurisprudenciales establecidos en tratándose de la garantía contenida en el artículo 23 Superior; toda vez que omiten resolver frente al dictamen técnico estructural integral de la vía pública solicitado por el actor, así como evaluación de red secundaria, pavimento, base y subbase, y respecto al análisis pedido por el peticionario frente al impacto de desvíos viales en el sector, así como la definición por parte de las accionadas de medidas correctivas y preventivas. Transgrediendo tanto la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ARMENIA como las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. EPA los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, al haber transcurrido más de 2 meses desde la presentación de la solicitud por parte del actor, sin obtener respuesta alguna.

Y sin desconocer la visita técnica realizada por la EPA[3], que se efectuó con ocasión de la acción constitucional, la misma omite pronunciarse sobre la temática indicada por el peticionario, por lo no tanto, dicha visita no satisface la garantía por él reclamada.

Así las cosas, se revocará la decisión proferida por el A quo en lo que a la negativa al derecho fundamental de petición se refiere conminando a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ARMENIA y a las

---

[2] Folio 11 archivo 02 expediente digital, solicitud dirigida a los correos infraestructura@armenia.gov.co, atencionciudadano@armenia.gov.co, contactenos@epa.com.co, gestionalcantarillado@epa.com.co.

[3] A folio 09 archivo 07 expediente digital – respuesta EPA.

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. EPA a que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, si aún no lo han hecho, se pronuncien de **manera clara, precisa, congruente y de fondo** frente a la solicitud radicada por el señor MAURICIO RODRIGUEZ HERRERA el 13 de noviembre de 2025 referente a la realización de visita técnica conjunta con acta oficial determinante del origen del hundimiento, filtraciones y daños en la vía pública, elaboración de dictamen oficial con la inclusión de valoración estructural de red secundaria de alcantarillado, red pública, estado del pavimento, base y subbase, así como la programación de obras de reparación integral de la Calle 6 Norte, teniendo en cuenta las fallas reiteradas en diferentes tramos, deterioro acumulado y riesgos para peatones, residentes y vehículos y finalmente para la revisión urgente de los desvíos de tránsito generados por otras obras viales cercanas, al ser causantes del hundimiento de la capa asfáltica debilitada; comunicando tal respuesta al peticionario, entendiéndose que no necesariamente el ejercicio de dicho derecho implica respuesta satisfactoria a lo pretendido, o el señalamiento del contenido de las decisiones, sino el que "…*las peticiones presentadas deben obtener pronta resolución, lo que significa que la autoridad competente debe* ***despacharlas dentro de los términos legales y en un sentido que pueda ser favorable o desfavorable a los intereses y pretensiones del particular;*** *importa en últimas, obtener una respuesta oportuna cuyo eventual contenido negativo en manera alguna constituye desconocimiento de los supuestos básicos sobre los que se asienta la concepción de éste derecho*…"[4]. (Negritas del despacho). La respuesta antes referida deberá ser enviada a la dirección de notificaciones aportada por la parte actora, esto es, correo electrónico , o por cualquier otro medio dispuesto para tal fin, y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 23 Constitucional, lo que se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Ahora bien, respecto a la pretensión encaminada a la realización de tal visita técnica conjunta oficial a la Calle 6 Norte, así como la elaboración del dictamen técnico estructural integral de la vía pública, y la adopción por parte de las accionadas de medidas preventivas inmediatas para mitigar el riesgo, considera esta instancia que tales prerrogativas responden a una posible vulneración a garantías no de índole fundamental, por lo cual resulta improcedente a través de este mecanismo acceder a lo peticionado, cuando la Corte Constitucional ha señalado la idoneidad de otro mecanismo al alcance del solicitante; en Sentencia T - 519 de 2017 refirió lo siguiente:

> "*El juicio de eficacia de la acción popular*
>
> *181. A raíz de la aprobación de la Ley 472 de 1998, este Tribunal se enfrentó a la necesidad de modular el juicio de eficacia de esta acción constitucional, ya que antes de dicha regulación, justamente por el vacío legal, existían mayores posibilidades de declarar procedente la acción de tutela en tanto la acción popular existente en ese momento podía no ser suficiente para dar respuesta a la afectación de derechos e intereses colectivos. Ello incluso fue reconocido por la Corte al señalar, en la*

[4] Sentencia T-477/1993, Corte Constitucional Gaceta Corte Constitucional, tomo 10.

Sentencia T-1451 de 2000, que debía tenerse en cuenta "la inexistencia de un medio judicial diverso de la acción de tutela para obtener la protección de los derechos fundamentales amenazados, pues la existencia de mecanismos alternos de defensa que puedan ser utilizados y a su vez ser calificados como eficaces para la protección del derecho fundamental, hacen improcedente la acción de tutela". Precisamente esta apreciación, resaltó la importancia del juicio de eficacia de la acción popular.

182. Dicho de otra forma, la Ley 472 de 1998 resaltó la necesidad de definir un juicio de eficacia de la acción popular que reconociera e incorporara el impacto que tenía la nueva regulación en la protección de los derechos colectivos, incluso cuando por su afectación resultaran amenazados los derechos fundamentales. En la Sentencia T-1451 de 2000 afirmó este Tribunal:

"La ley 472 de 1998, plasma un esfuerzo del legislador por desarrollar un mecanismo ágil de protección de los derechos e intereses colectivos de un conglomerado determinado, que los jueces, pero en especial el juez de tutela, no puede pasar inadvertido a la hora de adoptar decisiones en esta materia, pues ella es una respuesta clara, a la ausencia de decisión legislativa que se venía presentando, desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y con ella, la consagración de la acción popular como mecanismo constitucional de protección de derechos e intereses colectivos. Pues si bien es cierto que de antaño las acciones populares estaban consagradas en el ordenamiento jurídico colombiano, en especial, a través de la acción del artículo 1005 del Código Civil y, posteriormente en la ley 9ª de 1989, entre otras, se carecía (sic) de un instrumento judicial real e idóneo para su protección.

Este hecho hizo que, desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, los jueces de tutela, a través de sus decisiones, y para resolver casos concretos, suplieran esa falta de decisión legislativa en la materia, extendiendo la protección que de derechos fundamentales estaban obligados a realizar, para cobijar ciertos derechos colectivos que se encuentran en estrecha relación con éstos y que, en últimas, son derechos-prestación que requieren de la actividad del legislador para lograr su efectividad (Sentencia T-406 de 1992) (…)

Se hace necesario entonces, que los jueces analicen con sumo cuidado los casos sometidos a su conocimiento para determinar si la acción procedente es la acción consagrada en la ley 472 de 1998, o la acción de tutela, pues ésta tiene que conservar su naturaleza de mecanismo subsidiario al que debe recurrirse únicamente cuando esté demostrado que, a través del ejercicio de la acción popular no sea posible el restablecimiento del derecho fundamental que ha resultado lesionado o en amenaza de serlo por la afectación de un derecho de carácter colectivo. Para el efecto, entonces, se hará necesario demostrar que, pese a haberse instaurado la acción popular, ésta no ha resultado efectiva para lograr la protección que se requiere. Igualmente, se podrá hacer uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción competente resuelve la acción popular en curso y cuando ello resulte indispensable para la protección de un derecho fundamental" (énfasis añadido)[200].

183. Conforme a ello, la Corte precisó la incidencia en el juicio de procedencia de la acción de tutela para el amparo de derechos colectivos cuando su violación implicara al mismo tiempo la afectación de derechos fundamentales. En esa dirección sostuvo que la acción de tutela podría

interponerse únicamente cuando, (i) se verifica que con la acción popular no ha sido posible la protección solicitada o (ii) se cumplen los requisitos para concederla como medio transitorio de protección. Destacó además este Tribunal que "la acción popular se convertirá en el mecanismo idóneo para lograr no sólo el restablecimiento del derecho colectivo, sino los individuales que pueden resultar lesionados, como miembros de la comunidad afectada"[201], es decir, que mediante la acción popular pueden protegerse –como ya se ha señalado– no solo derechos colectivos, sino también aquellos fundamentales que resulten lesionados a causa de la afectación de los primeros. En esa misma dirección en la sentencia SU-1116 de 2001 la Corte afirmó:

"A partir del 5 de agosto de 1999, la situación normativamente ha cambiado, pues en esa fecha entró a regir la Ley 472 de 1998, que regula ampliamente las acciones populares. Ese cuerpo normativo, y tal y como esta Corte lo ha destacado, "unifica términos, competencia, procedimientos, requisitos para la procedencia de la acción popular, en aras de lograr la protección real y efectiva de los derechos e intereses colectivos, y con ellos, de los derechos fundamentales que puedan resultar lesionados mediante la afectación de un derecho de esta naturaleza"[4]. En particular, esa ley consagra, en su artículo 25, la facultad del juez, una vez admitida la demanda, e incluso antes de su notificación, de decretar medidas cautelares con el objeto de prevenir un daño inminente o cesar los que se hubieren causado. Igualmente lo faculta para celebrar pactos de cumplimiento para la protección inmediata y concertada de los derechos colectivos afectados, pacto que se constituye en una sentencia anticipada (artículo 27) y se fijan términos perentorios para la práctica de pruebas y la adopción de un fallo definitivo.

Esta breve referencia muestra que en principio la Ley 472 de 1998 es un instrumento idóneo y eficaz para enfrentar las vulneraciones o amenazas a los derechos colectivos. En tal contexto, es obvio que la entrada en vigor de esa ley implica que la Corte debe precisar su jurisprudencia en relación con la procedencia de la tutela para aquellos eventos en que la afectación de un interés colectivo implica también la vulneración o amenaza de un derecho fundamental del peticionario, puesto que la Constitución establece con claridad que la acción de tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (CP art. 86)" (énfasis añadido)[202].

184. La referida sentencia de unificación fue enfática en sostener que, además de los cuatro criterios materiales reseñados sobre la procedencia de la acción de tutela (conexidad, legitimación por amenaza o afectación iusfundamental, prueba de la amenaza o afectación y efectos de la orden judicial), "es además necesario, teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual de la tutela (CP art. 86), que en el expediente aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo porque sea necesaria una orden judicial individual en relación con el peticionario"[203].

185. La jurisprudencia posterior le permitió a la Corte precisar algunos criterios para determinar la procedencia de la acción de tutela. A continuación se enuncian los principales.

Procedencia de la acción de tutela cuando el trámite de una acción popular en curso ha tomado un tiempo considerable. Conforme a este criterio, si ya se ha interpuesto una acción popular dirigida a proteger todos los derechos e intereses colectivos, la acción de tutela es procedente si ha tardado mucho en resolverse y, además, están en riesgo los derechos fundamentales de un sujeto especialmente protegido. Este criterio fue tenido en cuenta en la Sentencia T-343 de 2015[204], en la cual la Corte encontró acreditados los criterios adoptados en la SU-1116 de 2001 y estimó, además, que el hecho de que el accionante fuera de la tercera edad y haya interpuesto una acción popular, sin que pasados cinco años se hubiere obtenido una respuesta definitiva, justificaban la procedencia de la acción de tutela.

Procedencia de la acción de tutela por el no cumplimiento de una sentencia adoptada en el curso de una acción popular. Según la Corte, procede la acción de tutela si no obstante la adopción de una sentencia favorable del juez popular, la providencia no ha sido cumplida y los derechos fundamentales relacionados con los derechos colectivos se encuentran en un riesgo grave e inminente. Este criterio fue utilizado en la Sentencia T-197 de 2014[205], en la que se afirmó que la acción popular no era eficiente, pues a pesar de existir pronunciamiento judicial en firme en el proceso de la acción popular, la orden no se había cumplido. En esta misma línea, la Sentencia T-622 de 2016[206] sostuvo que se cumplía con el requisito de subsidiariedad, pues, por un lado, existía afectación a derechos fundamentales de comunidades étnicas y, por otro, porque pese a que ya se habían interpuesto acciones populares que habían resultado favorables, sus órdenes no se habían cumplido. En efecto, estas últimas que se dirigían a la protección de los derechos colectivos habían sido impartidas con más de un año de anterioridad.

Procedencia de la acción de tutela cuando, a pesar de alegar la violación simultánea de derechos colectivos y fundamentales, se evidencia una violación del derecho fundamental independiente del derecho colectivo. La Corte Constitucional ha considerado que debe evaluar si en realidad la violación al derecho fundamental alegada se vincula con un derecho colectivo, pues de no ser el caso, ha considerado procedente la acción de tutela. En la Sentencia T-099 de 2016[207] la Corte declaró procedente la acción de tutela argumentando que "la acción popular no es la herramienta idónea para proteger la vulneración de los derechos de los accionantes, pues: (i) existe una vulneración grave y directa de los derechos fundamentales a la intimidad y a la tranquilidad, (ii) la afectación de estos derechos se sigue presentando con el paso del tiempo, al punto de que después de 10 años la vulneración es latente, y (iii) se busca proteger derechos fundamentales, los cuales no son susceptibles de ser amparados a través de la acción popular".

Procedencia de la acción de tutela cuando, por las circunstancias del caso, exista necesidad de ofrecer una respuesta judicial rápida por la presencia de sujetos de especial protección constitucional. Ha considerado este Tribunal que debe valorar si los derechos fundamentales amparados y superpuestos a los derechos colectivos se predican de sujetos de especial protección constitucional. En la Sentencia T-306 de 2015[208], destacando especialmente que los derechos fundamentales en riesgo eran de niños quienes "están arriesgando su vida diariamente al cruzar por las estructuras existentes y habilitadas para el paso, mientras las obras de los puentes se concretan", resolvió declarar la procedencia y amparar sus derechos

ordenando la construcción del puente que atravesaba la quebrada Las Verdes del municipio Belén de los Andaquíes, Caquetá. Adicionalmente, la Sentencia T-218 de 2017, también declaró procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pese a que las accionantes contaban con la acción popular, porque existía un riesgo inminente en tanto los niños no tenían agua suficiente[209]. Asimismo, la Sala consideró que el riesgo era grave por la estrecha relación existente entre el suministro de agua y la vida.

Improcedencia de la acción de tutela cuando la controversia suscita un debate probatorio especialmente complejo. Asimismo, este Tribunal ha advertido que le corresponde evaluar la naturaleza del debate probatorio que suscita el caso. En esa dirección si la controversia es particularmente compleja, su desarrollo -atendiendo el régimen previsto en la Ley 472 de 1998- debe producirse en el marco del proceso a que da lugar la acción popular. *Este criterio fue utilizado en la Sentencia T-362 de 2014, en la que la Corte examinaba la solicitud de protección de los derechos fundamentales al agua potable, salud y a la vivienda digna, debido a que el uso de explosivos en la extracción de material en el desarrollo de actividades mineras, perjudicaban –según indicaban los accionantes– las viviendas ubicadas en sus alrededores. La Corte consideró la complejidad probatoria para declarar la improcedencia advirtiendo que en la acción popular era posible emprender ese análisis haciendo posible enfrentar las diferentes dudas técnicas sobre la afectación a derechos e intereses colectivos[210].*

186. En suma, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 472 de 1998, el estudio de procedibilidad de la acción de tutela en los casos de perturbación de derechos colectivos adquirió ciertas particularidades debido a que dicha ley contiene una regulación amplia y detallada de la acción popular. La mayoría de casos en los que la Corte admitió la procedencia de la acción de tutela tenían alguna de las siguientes características: (i) existía una acción popular que ya había sido decidida y se encontraba en firme, pero resultaba inefectiva, pues no se cumplía con lo ordenado (T-197 de 2014 o T-622 de 2016); (ii) existía un sujeto de especial protección constitucional, como los niños o personas de la tercera edad (T-306 de 2015 y T-218 de 2017) o (iii) se buscaba proteger un derecho fundamental cuya protección no podía ser alegada en la acción popular (T-099 de 2016). En muchos otros casos, la acción de tutela fue declarada improcedente, ya que después de la Ley 472 de 1998, el análisis de subsidiariedad resultó más exigente por existir un régimen legal que garantizaba la efectividad de dicha acción constitucional."

(Negrilla del Despacho)

Conforme a la jurisprudencia reseñada y descendiendo al caso propuesto, se concluye fácilmente la improcedencia del amparo, pues en primer lugar tales pedimentos se encuentran abarcados en la solicitud impetrada por el actor el 13 de noviembre de 2025, debiendo ser resueltos por las autoridades vinculadas al trámite, y en segundo, por cuanto no resulta posible para esta instancia emitir ordenamiento alguno encaminado a la protección de garantías colectivas, para lo cual, como bien lo señalara el Juez A quo, el medio de defensa idóneo es la acción popular ante la jurisdicción contencioso administrativa[5], por parte de la comunidad del

[5] Reglamentada por la Ley 472 de 1998 y demás normas concordantes.

Edificio [redacted], que de acuerdo a la problemática puesta de presente y los medios de prueba que estimen convenientes, podrán acudir a dicho mecanismo en procura de la protección a las garantías de seguridad personal y colectiva (art. 2 CP), movilidad en condiciones seguras, salud pública (art. 49 CP), goce y protección del espacio público (art. 82 CP); por estas razones se confirmará el numeral segundo del fallo impugnado.

Por lo brevemente expuesto y sin necesidad de otras consideraciones, el JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE ARMENIA QUINDIO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la providencia mediante la cual el JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE ARMENIA Q., resolvió **NEGAR** la tutela del derecho fundamental de petición del señor MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA, en contra de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ARMENIA y las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., para en su lugar **AMPARAR** tal garantía fundamental, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ARMENIA y a las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. EPA que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, si aún no lo han hecho, se pronuncien de **manera clara, precisa, congruente y de fondo** frente a la solicitud radicada por el señor MAURICIO RODRIGUEZ HERRERA el 13 de noviembre de 2025 referente a la realización de visita técnica conjunta con acta oficial determinante del origen del hundimiento, filtraciones y daños en la vía pública, elaboración de dictamen oficial con la inclusión de valoración estructural de red secundaria de alcantarillado, red pública, estado del pavimento, base y subbase, así como la programación de obras de reparación integral de la Calle 6 Norte, teniendo en cuenta las fallas reiteradas en diferentes tramos, deterioro acumulado y riesgos para peatones, residentes y vehículos y finalmente para la revisión urgente de los desvíos de tránsito generados por otras obras viales cercanas, al ser causantes del hundimiento de la capa asfáltica debilitada. Esta respuesta debe ser comunicada a la parte accionante en la dirección de notificación aportada, es decir, en el correo electrónico [redacted], o por cualquier otro medio dispuesto para tal fin, y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 23 Constitucional.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás, el fallo impugnado.

<u>CUARTO:</u> DISPONER simultáneamente su notificación en debida forma, conforme lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia y el envío del expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

<u>CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE</u>.

La Juez.



P NDOÑO

Firmado Por:

Paula Andrea Cañaveral Londoño
Juez
Juzgado De Circuito
Penal 003 Función De Conocimiento
Armenia - Quindío

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

Documento generado en 11/02/2026 08:43:51 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica